

국세청 고시 제2025-26호(2025. 8. 27)

## 토지와 건물 등의 가액구분이 불분명한 경우 과세표준 안분계산방법 고시

「부가가치세법」 제29조제9항, 같은 법 시행령 제64조제1항3호의 위임에 따라 사업자가 토지와 건물 등을 함께 공급하는 경우로서 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우에 대한 과세표준 안분계산방법에 관한 사항을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2025년 8월 27일

국 세 청 장

**제1조(목적)** 이 고시는 「부가가치세법」 제29조제9항, 같은 법 시행령 제64조제1항3호에서 국세청장에게 위임한, 사업자가 토지와 건물 등을 함께 공급하는 경우로서 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우에 대한 과세표준 안분계산 방법에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(토지와 건물 등의 가액을 일괄 산정·고시하는 오피스텔, 상업용 건물 및 주택을 공급하는 경우)** 사업자가 「소득세법」 제99조 제1항제1호다목 및 라목에 규정하는 오피스텔, 상업용 건물, 주택을 공급하는 경우로서 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우에는 다음 각 호와 같이 과세표준을 계산한다.

1. 토지 및 건물 등의 기준가액 산정

토지의 기준가액은 「소득세법」 제99조제1항제1호가목에 따른 토지의 기준시가로 하고, 건물 등의 기준가액은 같은 법 제99조 제1항제1호나목의 규정에 따라 국세청장이 고시한 건물의 기준시가의 산정방법을 준용하여 계산한 가액으로 한다.

## 2. 과세표준의 안분계산

$$\text{과세표준} = \frac{\text{실지거래가액}}{(\text{부가가치세 불포함})} \times \frac{\text{제1호에 따른 건물 등의 기준가액}}{\text{제1호에 따른 토지의 기준가액과 건물 등의 기준가액의 합계액}}$$

**제3조(건물의 건축 중에 토지와 건물을 함께 공급하는 경우)** 사업자가 건물의 건축 중에 토지와 건물의 공급계약을 체결하면서 해당 건물을 완성하여 공급하기로 한 경우로서 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 과세표준을 계산한다.

### 1. 토지 및 건물 등의 기준가액 산정

토지는 제2조제1호에 따른 토지의 기준가액에 의하고, 건물 등은 공급계약일 현재에 건축법상의 건축허가조건에 따라 건물이 완성된 것으로 보아 제2조제1호에 따른 건물 등의 기준가액에 의한다. 다만, 당초의 건축허가조건이 변경되거나 건축허가조건과 다르게 건물이 완성되는 경우에는 해당 건물 등이 완성된 날(완성된 날이 불분명한 경우에는 준공검사일)에 정산하여야 한다.

## 2. 과세표준의 안분계산

$$\text{과세표준} = \frac{\text{실지거래가액}}{(\text{부가가치세 불포함})} \times \frac{\text{제1호에 따른 건물 등의 기준가액}}{\text{제1호에 따른 토지의 기준가액과 건물 등의 기준가액의 합계액}}$$

### 3. 과세표준의 정산

제1호의 단서규정에 따라 토지와 건물 등의 기준가액을 정산하는 경우에는 제2호의 규정에 따른 과세표준을 정산하여야 한다.

**제4조(미완성된 건물 등을 토지와 함께 공급하는 경우)** 사업자가 토지와 미완성된 건물 등을 함께 공급하며 실지거래가액 중 토지의 가액과 건물 등의 가액의 구분이 불분명한 경우, 토지는 제2조제1호의 기준가액으로 하고, 미완성된 건물 등은 장부가액(장부가액이 없는 경우에는 취득가액)으로 하여 그 가액에 비례하여 실지거래가액을 안분계산한다.

**제5조(재검토기한)** 국세청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 8월 26일 기준으로 매 3년이 되는 시점(2028년 8월 26일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

## 부칙(2025. 8. 27. 국세청 고시 제2025-26호)

**제1조(시행일)** 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

**제2조(종전 고시의 폐지)** 종전의 「토지와 건물 등의 가액구분이 불분명한 경우 과세표준 안분계산방법 고시」(2021. 8. 24. 국세청 고시 제2021-43호)는 폐지한다.